



MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

0000017

*Derogada por Ordenanza N° 1373*

ORDENANZA N° 1.317

ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y/ O CONTROLADO

C A P I T U L O I

Art. 1º: DECLARASE Servicio Público Municipal el sistema de estacionamiento medido y/o controlado por el uso racional de la vía pública y en los espacios destinados a tal fin.-

Art. 2º: EL Servicio Público Municipal referido en el Art. 1º consiste en el estacionamiento de vehículos, medido y/o controlado por unidad de tiempo u otra forma de medición dentro del Ejido Municipal, en las áreas que el Departamento Ejecutivo determine por vía reglamentaria, en las condiciones y modalidades que se fijen en forma igualitaria y para la generalidad de la población.-

C A P I T U L O II

Art. 3º: EN correspondencia con los fines que persiga el servicio público de que se trata, deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

REQUISITOS GENERALES DEL SERVICIO:

- a) Adecuarse a la estructura y características urbanas de la Ciudad, propendiendo a su desarrollo equilibrado y armónico.-

REQUISITOS PARTICULARES DEL SERVICIO:

- a) Prestarse durante los horarios y en las áreas determinados por la Municipalidad;
- b) Brindar la utilización del Servicio a toda persona que manifieste su voluntad en tal sentido, siempre que se respeten las disposiciones que lo regulan y se abone el precio correspondiente en caso de que se hubiere fijado;
- c) Cumplir estrictamente todas las disposiciones regulatorias del tránsito;
- d) Respetar todas las exigencias que en miras a la tutela de la seguridad, higiene, moralidad y comodidad del usuario, salud y tranquilidad pública y del bienestar general, se establezcan tanto por la presente como por la vía reglamentaria;
- e) Propender en determinadas áreas la renovación horaria del estacionamiento, tendiendo a una efectiva utilización del sistema;
- f) Reducir al mínimo las fricciones que produce el estacionamiento indiscriminado, a la movilidad general de bienes.

....////



0000018

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

y personas;

- g) Regular la demanda de estacionamiento a la oferta de las vías y áreas de estacionamiento existentes y a las que / pudieren crear.-

## C A P I T U L O

## III

### SISTEMA DE PRESTACION:

Art. 4º: EL servicio público municipal de estacionamiento medido y/o controlado se prestará en forma directa por la Municipalidad de Alta Gracia, o en forma indirecta mediante concesión o permiso otorgado por ella.-

Art. 5º: LA prestación directa podrá efectuarse por la Municipalidad de Alta Gracia en forma exclusiva o concurrente con la actuación de concesionarios o permisionarios.-

### CONCESION:

Art. 6º: El Departamento Ejecutivo otorgará las concesiones, previa Licitación Pública dispuesta por Ordenanza particular a tal efecto.-

Art. 7º: LAS concesiones se registrarán exclusivamente por principios y normas del derecho público.-

Art. 8º: LAS concesiones sólo podrán otorgarse desde un plazo mínimo de un (1) año a un máximo de tres (3) años.-En todos los casos serán intransferibles total y parcialmente, e irrenunciables salvo acuerdo con la comuna.-

Art. 9º: PODRAN ser concesionarios personas físicas o jurídicas, las que deberán cumplimentar las exigencias que se establezcan en la reglamentación.-En caso de tratarse de sociedades regulares legalmente constituidas e inscriptas, el término de su duración no podrá ser menor al plazo de la concesión.-

Art. 10º: LA Municipalidad de Alta Gracia podrá disponer unilateralmente modificaciones transitorias de la concesión o de su régimen, cuando fuere necesario por razones de urgente interés público o causas de fuerza mayor.-Asimismo, podrán disponer unilateralmente modificaciones con carácter permanente de la concesión o de su régimen cuando fueren necesarias en atención al interés general, siempre que ellas no coloquen a los concesionarios en imposibilidad de cumplimiento o explotación deficitaria.-

Art. 11º: EL otorgamiento de concesiones no limitará de manera alguna la posibilidad de crear nuevos servicios a prestarse / por cualquiera de los sistemas previstos por esta Ordenanza.-

Art. 12º: SIN perjuicio de las obligaciones que surjan de las disposiciones de esta Ordenanza y su reglamentación, los concesionarios deberán:

- a) Prestar garantía suficiente del cumplimiento estricto de la concesión;

...///



0000019

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

//-3-

- b) Someterse a todos los controles que la Municipalidad realice en relación al servicio;
- c) Responder civil y administrativamente por las acciones u omisiones del personal de su dependencia ocupado en los servicios;
- d) Receptar las modificaciones de la concesión o de su régimen que dispusiere la autoridad municipal competente / conforme a las previsiones de esta Ordenanza y reglamentación.-

Art. 13º: SE reconocerá a los concesionarios, derecho a:

- a) Realizar durante el término de la concesión las prestaciones propias del servicio conforme a las disposiciones de esta Ordenanza, su reglamentación y las cláusulas del // contrato de concesión;
- b) Percibir directamente de los usuarios la tarifa fijada / por la Municipalidad;
- c) Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando por cualquier hecho de particulares se pretendiere afectar la continuidad o regularidad del servicio;
- d) Plantear los recursos administrativos y acciones judiciales que conforme a las disposiciones jurídicas vigentes procedieren, cuando se sintieren lesionados en sus intereses o derechos, sea por actos u omisiones tanto de la autoridad pública como de particulares.-

Art. 14º: EL personal dependiente de los concesionarios, deberá cumplir los requisitos y obligaciones que surgen de esta Ordenanza, su reglamentación y demás documentos de la concesión, siendo el concesionario directamente responsable por cualquier infracción / respecto.-

Art. 15º: LAS personas que presten el servicio en contacto directo con el público, deberán:

- a) Contar con idoneidad técnica y moral acreditada;
- b) Prestar a los usuarios una atención respetuosa, solícita y cortés;
- c) Poseer vestimenta y signos exteriores que aseguren una correcta presencia y faciliten su individualización;
- d) Respetar en todo momento la investidura del inspector o funcionario municipal actuante, acatando sus observaciones;
- e) Actuar en todo momento con sujeción a las normas de esta Ordenanza, su reglamentación y demás disposiciones que fueren pertinentes.-

Art. 16º: CUANDO fuere necesario, a los fines de asegurar la continuidad del servicio, sea por suspensión, abandono o caducidad del mismo, la autoridad municipal podrá disponer la sustitución transitoria o definitiva del concesionario, conforme al régimen de esta Ordenanza.-

Art. 17: LAS concesiones se extinguirán:

....////



0000020

## MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

...///-4-

- a) Por el vencimiento del término contractual;
- b) Por acuerdo entre el concesionario y la Municipalidad de Alta Gracia;
- c) Por razones de orden jurídico o de hecho que a juicio de la autoridad municipal hagan imposible el cumplimiento de los objetivos de la concesión;
- d) Por anulación fundada en irregularidades del acto que le / dió origen;
- e) Por caducidad por la Municipalidad ante incumplimiento del concesionario.-

Art. 18º: EXCEPCIONALMENTE, cuando las condiciones para un mejor servicio así lo aconsejen y cuando fuese necesario asegurar la vigencia y continuidad de la prestación o atender a modificaciones urgentes o impos-  
torgables de los mismos, podrá la Municipalidad de Alta Gracia prestar in-  
directamente los servicios, mediante permisionarios.-

Art. 19º: LOS permisos se otorgarán mediante decreto del Departamento Eje-  
cutivo, en todos los casos con carácter precario, pudiendo ser  
beneficiarios de los mismos tanto personas físicas como jurídicas, siempr  
y cuando reúnan y mantengan los requisitos y demás exigencias que se esta  
blecen en la reglamentación.-

Art. 20º: LOS permisos, durante el lapso de su duración, estarán sometidos  
en principio a las mismas normas establecidas para las con-  
cesiones, con las limitaciones y modalidades que se establezcan tanto en/  
la reglamentación como en los actos de otorgamiento correspondientes.-

C A P I T U L O                      I VTARIFA DEL SERVICIO

Art. 21º: LA utilización del servicio público de que se trata, obligará a  
los usuarios al pago de una tarifa que será establecida por la/  
autoridad municipal conforme a lo que dispone en los artículos siguientes

Art. 22º: LA tarifa a abonar por los usuarios tendrá carácter total o par-  
cialmente retributivo y su pago corresponderá ante prestaciones  
determinadas, efectivamente realizadas y aprovechadas por los mismos.-

Art. 23º: LA tarifa a abonar por los usuarios se determinará atendiendo  
al costo de la prestación e incidencia en la economía del usua-  
rio. Fijase la tarifa inicial en el monto de PESOS UN MIL QUINIENTOS (\$1.500.  
La hora por vehículo particular y el monto de PESOS DOS MIL QUINIENTOS /  
(\$2.500.-) por vehículo afectado a carga y descarga.-

Art. 24º: LOS montos de las tarifarias establecidas en el artículo anterio-  
se actualizarán aplicando la variación mensual del índice de /  
precios al por mayor nivel general que determina el I.N.D.E.C.

Art. 25º: LA Municipalidad de Alta Gracia instrumentará los sistemas de co-  
bro de las tarifas determinadas por la reglamentación.-

C A P I T U L O                      VU S U A R I O S

Art. 26º: TODA persona podrá ser usuario del servicio de estacionamiento

...///



0000021

## MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

...///-5-

medido y/o controlado, siempre que abone la tarifa establecida en su caso y cumplimente las disposiciones de esta Ordenanza y su reglamentación.-

Art. 27º: LOS usuarios podrán efectuar ante la autoridad municipal y con motivo de irregularidades del servicio, las denuncias correspondientes, conforme a las disposiciones del trámite administrativo municipal.-

Art. 28º: EL público está obligado a respetar las disposiciones que en / miras a una regulación adecuada del funcionamiento y utilización del servicio, se establezca en esta Ordenanza y su reglamentación.-

Art. 29º: LOS usuarios que no cumplimenten las disposiciones de la presente Ordenanza serán encuadrados en las disposiciones de la Ordenanza 1078 y la Ley 13893, aplicándose las sanciones que establezca la / Ordenanza Tarifaria Anual.-

C A P I T U L O VI

Art. 30º: LOS concesionarios o permisionarios que infringieren las obligaciones que surgen de las disposiciones de la presente Ordenanza, su reglamentación, las cláusulas contractuales o los términos del acto de otorgamiento pertinentes, se harán pasibles a una multa graduable entre cien (100) y mil (1.00) veces el valor de una hora de estacionamiento, según las circunstancias y la gravedad de los hechos.-

Art. 31º: COMPROBADAS las infracciones establecidas en los artículos precedentes, los inspectores municipales o la autoridad de aplicación labrará un acta por triplicado, que contendrá la determinación precisa de la infracción. Receptado el descargo y la prueba ofrecida al Departamento Ejecutivo Municipal, ordenará su diligenciamiento en el término de cinco (5) días hábiles que podrá prorrogarse por igual término, si // fuese imposible receptarse en aquel lapso de tiempo. Diligenciada la prueba y vencido el término para producirla, el Departamento Ejecutivo resolverá la causa, mediante resolución fundada dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes, la cual será notificada en el domicilio del infractor. Contra dicha resolución podrán interponer los recursos de reconsideración y nulidad, dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes de su notificación.

Concedido el recurso el Departamento Ejecutivo resolverá la causa en forma fundada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes; la resolución definitiva firme de la causa, quedará agotada la vía administrativa.-

Art. 32º: SIN perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo anterior, se podrá además disponer la caducidad de la concesión o la revocación de los permisos, en los siguientes casos:

- a) Cuando se ordenare o permitiere sin causa que lo justifique, la supresión, modificación, suspensión o abandono del servicio;
- b) Cuando se desconozcan las disposiciones del Departamento Ejecutivo, tendientes a la regularización del servicio;
- c) La comisión dentro del lapso de un (1) año de más de seis (6) infracciones a los requisitos de funcionamiento que hacen a la seguridad del servicio.-

...///



C A P I T U L O                      VII

ATRIBUCIONES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Art. 33°: CORRESPONDERA al Departamento Ejecutivo municipal:

a) POR ACTOS GENERALES:

- 1- Reglamentar esta Ordenanza, desarrollando todos los / principios y normas de la misma, que fuera conveniente a los fines de su aplicación;
- 2- Disponer la realización de servicios por el sistema de prestación directa o indirecta por permissionarios;
- 3- Determinar la creación de nuevos servicios;

b) POR ACTOS PARTICULARES:

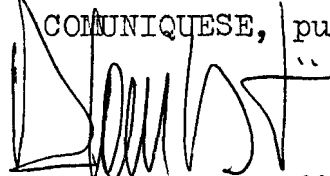
- 1- Adjudicar las concesiones y otorgar los permisos;
- 2- Aplicar las sanciones de caducidad y revocación por incumplimiento;
- 3- Resolver sobre los recursos que se interpongan por la aplicación de las sanciones previstas en la presente Ordenanza y su reglamentación;
- 4- Declarar el decaimiento de las concesiones y permisos;
- 5- Acordar las modificaciones a que se hace referencia en el Art. 10°;
- 6- Determinar la sustitución de los concesionarios o permissionarios;
- 7- Fijar el precio de adquisición de los talonarios a utilizar como comprobantes en el sistema de estacionamiento medido y/o controlado.-

Art. 34°: EL Departamento de Control y Verificación actuará como órgano de aplicación y control de esta Ordenanza y su reglamentación.-

Art. 35°: LAS disposiciones de la presente Ordenanza entrarán a regir a partir de las cero (o) horas del día siguiente al de su promulgación.-

Art. 36°: DEROGASE la Ordenanza N° 1091 y toda otra disposición que se oponga a la presente.-

Art. 37°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al R.M. y archívese.-

  
Arq. Rodolfo H. Lamberghini  
Sec. Obras y Serv. Públicos

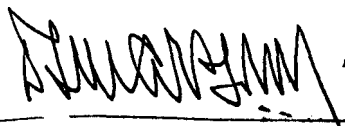


  
Osmar Rene Seletti  
Intendente Municipal

Sancionada por Resolución N° 01753 de fecha 9 de Diciembre de 1982, de la Subsecretaría de Asuntos Municipales.-

Promulgada por Decreto N° 750/82 de fecha 23 de Diciembre de 1982.-





FUNDAMENTOS

Debido a que la Ordenanza N° 1.148, de erradicación de rabia canina, en su artículo 5° dispone la restitución del can alojado / en perreras previo pago de una multa de PESOS DIEZ MIL ( \$ 10.// /000.-), resulta necesario modificar dicho artículo, a fin de actualizar el valor de la multa conforme a la Ordenanza Tarifaria/ anual correspondiente.-

Arq. Rodolfo H. Lamberghini  
Sec. Obras y Serv. Públicos